คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๒๕-๓๒๒๖/๒๕๖๗

นาย ด ที่ ๑ โจทก์
นาย ว ที่ ๒

บริษัท อ ที่ ๑ จำเลย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ที่ ๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓

เรื่อง โจทก์ทั้งสองได้แก้ไขข้อมูลที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบโดยเจตนา เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นความผิดร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔) การเลิกจ้างดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง และจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสภาพสมาชิกตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องและโจทก์ที่ ๑ แก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้งอุปกรณ์แก่บริษัท ม จำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๙ บริษัท ม จำกัด รับโจทก์ที่ ๑ เข้าทำงาน ตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าและแผนกพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ รับโอนโจทก์จากบริษัท ม จำกัด ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานส่วนฉีดขึ้นรูปและพ่นสีพลาสติก ฝ่ายการผลิต ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๙ บริษัท ม จำกัด รับโจทก์ที่ ๒ เข้าทำงาน ตำแหน่งสุดท้ายพนักงานพ่นสีรถยนต์ ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ รับโอนโจทก์ที่ ๒ จากบริษัท ม จำกัด ทำงานในตำแหน่งสุดท้ายซุปเปอร์ไวเซอร์ กำหนดจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทั้งสองทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน หลังจากนั้นวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นหนังสือโดยให้มีผลในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อ้างว่า โจทก์ทั้งสองร่วมกันแก้ไขข้อมูลสัดส่วน หรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลางของหน่วยงาน หลอกลวงจำเลยที่ ๑ ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หลายครั้ง โดยมีเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ที่จำเลยที่ ๑ ตั้งไว้เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสูงกว่าความจริง อันเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของโจทก์ทั้งสองและผู้บังคับบัญชา สำหรับคำนวณการจ่ายเงินโบนัสและขึ้นค่าจ้างประจำปี

โดยกระทำมาหลายปี จำเลยที่ ๑ สอบสวนแล้วเห็นว่า การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยที่ ๑ กล่าวอ้าง เนื่องจากโจทก์ทั้งสองทำงานตามขอบเขตระบบงานขั้นตอนการทำงานตามที่จำเลยที่ ๑ กำหนด กล่าวคือ การตรวจสอบกันชนรถยนต์มี ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบเบื้องต้น เป็นการตรวจสอบชิ้นงานบนสายพาน ๔๓ วินาที ต่อ ๒ ชิ้น จดบันทึกข้อมูลชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและที่ชำรุดบกพร่อง แล้วทำสัญลักษณ์ในส่วนชิ้นงานที่ชำรุดบกพร่อง ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบชิ้นงานก่อนซ่อมบนโต๊ะตรวจสอบชิ้นงาน และซ่อมแซมชิ้นงานที่บกพร่องเล็กน้อย และขั้นตอนที่ ๓ บันทึกข้อมูล โดยโจทก์ทั้งสองทำหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานชิ้นงานที่ต้องซ่อมแซม และชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ โดยปี ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ นำระบบและกระบวนการทำงานดังกล่าวมาใช้ในส่วนงานฉีดขึ้นรูปและพ่นสีพลาสติกโดยให้พนักงานปฏิบัติตลอดมา โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบที่จำเลยที่ ๑ กำหนด เหตุที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสองและผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสอง ซึ่งมีสาเหตุโกรธเคืองกับพนักงานบางคน การสอบสวนของจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบสวนข้อเท็จจริงตามแนวปฏิบัติอันเป็นสภาพการจ้าง มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่มีความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและโจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๒ เมื่อโจทก์ทั้งสองสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกจำเลยที่ ๒ เพราะเหตุอื่น ซึ่งไม่ใช่กองทุนเลิก และจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่ได้กระทำผิด แต่จำเลยที่ ๒ ไม่จ่ายเงินสมทบในส่วนของจำเลยที่ ๑ พร้อมผลประโยชน์นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการทำละเมิด พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมดอกเบี้ย จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการทำละเมิด พร้อมดอกเบี้ย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมดอกเบี้ย จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๒

จำเลยทั้งสองทุกสำนวนให้การว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากโจทก์ทั้งสองฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โจทก์ทั้งสองร่วมกันแก้ไขข้อมูลสัดส่วน หรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดขอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลางของหน่วยงานอันเป็นเท็จหลายครั้ง โดยมีเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ที่จำเลยที่ ๓ กำหนดเพื่อให้ผลปฏิบัติงานของหน่วยงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดขอบสูงกว่าความเป็นจริง ซึ่งเกณฑ์ชี้วัด เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานประจำปีของโจทก์ทั้งสองและผู้บังคับบัญชาในการคำนวณจ่ายเงินโบนัสและขึ้นค่าจ้างประจำปี ทั้งจำเลยที่ ๑ ได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วโจทก์ทั้งสองยอมรับว่า ได้แก้ไขข้อมูลสัดส่วน

หรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบจริง การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และการเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินสมทบในส่วนของจำเลยที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสภาพตามข้อบังคับกองทุนของจำเลยที่ ๒ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริง วินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองได้แก้ไขข้อมูลสัดส่วน หรือสัดส่วนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลางของจำเลยที่ ๑ ให้สูงกว่าความเป็นจริงอันเป็นเท็จ โดยเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ที่จำเลยที่ ๑ กำหนด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตในกิจการของจำเลยที่ ๑ เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ปกปิดข้อเท็จจริง ทำหลักฐานหรือรายงานหรือให้ข้อความเป็นเท็จตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นความผิดร้ายแรงทั้งยังเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และ (๔) ทั้งการเลิกจ้างดังกล่าวยังไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง และจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสภาพสมาชิกตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองตามกระบวนการสอบสวนทางวินัย โจทก์ทั้งสองชอบด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ และการที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองนั้น จำเลยที่ ๑ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ไม่ใช่การสอบสวนเพียงทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ที่ระบุว่า “บริษัทจะพิจารณาลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดด้วยความยุติธรรม โดยจะสอบสวนความผิดก่อนลงโทษทุกครั้งและจะแจ้งลงโทษทุกครั้งและจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่กระทำขึ้นและให้โอกาสพนักงานชี้แจงแสดงเหตุผลต่าง ๆ ได้

โดยจะพิจารณาถึงประวัติความประพฤติและเจตนาในการกระทำเป็นส่วนประกอบในการตัดสิน” และโจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยจำเลยที่ ๑ ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับสหภาพแรงงาน ว่า “บริษัทตกลงให้สหภาพแรงงาน ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสอบสวนสมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่มีโทษถึงขั้นพักงานขึ้นไปและสมาชิกได้ร้องขอต่อสหภาพแรงงาน” แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้สอบสวนทางวินัยและหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทำให้โจทก์ทั้งสองถูกเลิกจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า การที่จะพิจารณาว่านายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น หากสาเหตุแห่งการเลิกจ้างเกิดจากลูกจ้างต้องพิจารณาว่าลูกจ้างได้กระทำหรืองดเว้นกระทำอันใดหรือไม่และการนั้น ๆ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นการเพียงพอแก่การเลิกจ้างหรือไม่เป็นสำคัญ ส่วนมีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหรือไม่หรือการสอบสวนมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดหาเป็นข้อสำคัญที่จะทำให้การเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ได้พิจารณาพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบในสำนวนประกอบเอกสารต่าง ๆ แล้ว ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ ๑ ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน ส่วนฉีดขึ้นรูปและพ่นสีพลาสติก ฝ่ายการผลิต ๒ โจทก์ที่ ๒ ทำงานในตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ ส่วนฉีดขึ้นรูปและพ่นสีพลาสติก ฝ่ายการผลิต ๒ ได้แก้ไขข้อมูลสัดส่วน หรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานกลางของจำเลยที่ ๑ ให้สูงขึ้นไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยมีเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขี้วัด ที่จำเลยที่ ๑ กำหนด ทำให้ระบบข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงต่อความเป็นจริง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกิจการของจำเลยที่ ๑ เป็นการจงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นความผิดร้ายแรง การกระทำดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) กรณีจึงเป็นเหตุสมควรเพียงพอแก่การเลิกจ้างแล้ว หาใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชย ทั้งการกระทำของโจทก์ทั้งสองยังเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ ทั้งการเลิกจ้างดังกล่าวมิใช่การเลิกจ้างโดยปราศจากเหตุอันควรจึงไม่เป็นระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างดังกล่าว ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสอง ว่าคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ หรือไม่ โดยโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้วินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสองกระทำความผิดโดยมีเจตนาทุจริตต่อจำเลยที่ ๑ ปลอมแปลงแก้ไขข้อมูลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยที่ ๑ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องตามที่ระบุในหนังสือเลิกจ้าง การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองตามหนังสือเลิกจ้างจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น” คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า โจทก์ทั้งสองแก้ไขข้อมูลสัดส่วนหรือสัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายกะทำงานที่โจทก์ทั้งสองรับผิดชอบบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมผลการปฏิบัติงานกลางของจำเลยที่ ๑ ให้สูงขึ้น ไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยมีเจตนาให้สัดส่วนชิ้นงานที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด ที่จำเลยที่ ๑ กำหนด การกระทำของโจทก์ทั้งสองเป็นการจงใจทำให้จำเลยที่ ๑ เสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นกรณีที่ร้ายแรง และเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงถูกต้องและสุจริต การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงาน และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย อันเป็นกรณีที่คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ดังกล่าวได้แสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ ๑ ฐานกระทำละเมิดพร้อมด้วยเหตุผลที่จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายชอบด้วยพระราชบัญญัติศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา